



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

**Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler,
Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche**

§ 5 a Dissens und Anfechtung Vertiefungs-Fall

Sachverhalt:

V hat sich auf den Verkauf gebrauchter PKW spezialisiert. Er bietet K einen gebrauchten PKW zum Preis von 5000 € an. K ist mit dem Preis einverstanden. Die Kaufpreiszahlung soll 14 Tage nach Erhalt des PKW erfolgen. Nach der Übergabe des PKW fährt K in die Werkstatt seines Vertrauens. Dort wird festgestellt, dass der PKW einen schweren Unfall hatte und anschließend repariert wurde. Daraufhin teilt K dem V mit, dass er den vereinbarten Kaufpreis in Höhe von 5000 € nicht bezahlen wird. Denn V hätte erkennen können, dass der gekaufte PKW ein reparierter Unfallwagen ist. V besteht auf die Zahlung von 5000 €. Zu Recht? Hinweis: Für einen Fachmann ist unschwer erkennbar, dass es sich um einen reparierten Unfallwagen handelt.

Lösung:

V könnte gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 5000 € nach § 433 Abs. 2 BGB haben.

I. Anspruch entstanden?

Ein Kaufpreiszahlungsanspruch setzt voraus, dass zwischen V und K ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen ist. Dafür müssen zwei korrespondierende Willenserklärungen, nämlich **Angebot und Annahme** vorliegen, §§ 145 ff. BGB.

1. Angebot

Ein Angebot ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die die wesentlichen Vertragsbestandteile (essentialia negotii) enthalten muss, so dass sie durch ein bloßes „Ja“ angenommen werden kann. Laut Sachverhalt hat V dem K einen PKW

§ 5 a Dissens und Anfechtung

zum Preis von 5000 € angeboten. Diese Erklärung enthält die **wesentlichen Vertragsbestandteile**, nämlich die Vertragsparteien, den Vertragsgegenstand und die Gegenleistung. Folglich hat V dem K ein Angebot i.S.v. § 145 BGB unterbreitet. Das Angebot wird wirksam, wenn es dem Antragenden zugeht. Unter Anwesenden gehen Willenserklärungen dem Antragenden dadurch zu, dass sie wahrnehmbar sind. Davon ist vorliegend mangels entgegenstehender Angaben im Sachverhalt auszugehen.

2. Annahme

K müsste das Angebot des V angenommen haben, § 147 Abs. 1 BGB. Auch die Annahme ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung. K hat erklärt, dass er mit dem Preis für den PKW einverstanden ist. Also hat K das Angebot des V angenommen. Die Annahme muss V zugegangen sein. Das ist mangels anderer Angaben im Sachverhalt der Fall.

3. Zwischenergebnis

Zwischen V und K ist ein Kaufvertrag zustande gekommen. Grundsätzlich ist nach § 271 Abs. 1 BGB die Leistung sofort zu bewirken. Allerdings können die Parteien eine andere Zeit für die Kaufpreiszahlung vereinbaren, § 271 Abs. 2 BGB. Es ist folglich für das sofortige Vorliegen eines Kaufvertrags unschädlich, dass K den Kaufpreis erst zwei Wochen nach Erhalt des PKW zu entrichten hat.

§ 5 a Dissens und Anfechtung

II. Anspruch untergegangen?

Der Anspruch des V gegen K auf Zahlung von 5000 € könnte nach § 142 Abs. 1 BGB durch eine Anfechtung untergegangen sein.

1. Anfechtungsgrund

a) Eigenschaftsirrtum, § 119 Abs. 2 BGB

Als Anfechtungsgrund kommt ein Eigenschaftsirrtum über eine Sache nach § 119 Abs. 2 BGB in Betracht. Eine Sache ist nach § 90 BGB ein körperlicher Gegenstand. Ein PKW ist ein körperlicher Gegenstand und damit eine Sache im Rechtssinn. Ein Eigenschaftsirrtum ist ein **Irrtum über ein wertprägendes Merkmal**. Die Unfallfreiheit ist ein wertbestimmender Faktor eines PKW. K hat einen PKW erhalten, der einen schwerwiegenden Unfall hatte. Folglich liegen die Voraussetzungen eines Eigenschaftsirrtums vor.

Die Unfalleigenschaft ist allerdings auch ein Mangel der Kaufsache. Wird eine **Kaufsache übergeben**, die einen Sach- oder Rechtsmangel aufweist, finden die **§§ 434 ff. BGB** Anwendung mit der Folge, dass § 119 Abs. 2 BGB verdrängt wird, **lex specialis-Regel**. (Hinweis: §§ 434 ff. BGB machen wir noch).

b) Anfechtung wegen arglistiger Täuschung, § 123 Abs. 1 BGB

In Betracht kommt ferner eine Anfechtung aufgrund einer arglistigen Täuschung durch V. Die §§ 434 ff. BGB verdrängen § 123 BGB nicht, weil die §§ 434 ff. BGB die arglistige Täuschung nicht regeln. Aufgrund der **Regel des „vor die Klammer Ziehens“** ist § 123 BGB folglich anwendbar. Eine arglistige Täuschung ist jede Einwirkung auf das Vorstellungsbild eines anderen mit dem vorsätzlichen Ziel, eine Fehlvorstellung bei dem anderen zu erzeugen.

§ 5 a Dissens und Anfechtung

aa) Einwirkung des V durch positives Tun?

V hat nicht durch positives Tun auf das Vorstellungsbild des K über den angebotenen PKW eingewirkt.

bb) Einwirkung des V durch Verletzung einer Aufklärungspflicht?

V könnte eine Aufklärungspflicht gegenüber K hinsichtlich der Unfalleigenschaft des PKW verletzt haben, was für eine Einwirkung auf das Vorstellungsbild des K genügt. V hat sich auf den Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen spezialisiert. Ein **Gebrauchtwagenverkäufer** muss nach der Rechtsprechung einen PKW untersuchen (**fachmännische Sichtprüfung**). Einen Unfallschaden muss der Verkäufer dem Interessenten offenbaren, wenn er unschwer durch einen Fachmann zu erkennen ist. Vorliegend ist der frühere Unfallschaden für einen Fachmann unschwer erkennbar. V hätte den PKW selbst untersuchen oder durch einen Fachmann vor dem Verkauf untersuchen lassen müssen. Folglich hat V durch die vorsätzliche Verletzung seiner Aufklärungspflicht bei K die Fehlvorstellung erzeugt, dass der angebotene PKW unfallfrei ist. Somit liegt nach § 123 Abs. 1 BGB ein Anfechtungsgrund vor.

2. Kausalität

Die arglistige Täuschung des V müsste kausal dafür sein, dass K die Annahme erklärt hat. Bei Kenntnis der Unfalleigenschaft des PKW hätte K das Angebot des V nicht angenommen. Reparierte Unfallfahrzeuge haben einen geringeren Marktwert. Folglich ist die arglistige Täuschung des V kausal für die Annahmeerklärung des K.

3. Anfechtungserklärung

Die Anfechtung muss nach § 143 Abs. 1 BGB erklärt werden. K hat gegenüber V keine ausdrückliche Anfechtungserklärung abgegeben. Es genügt allerdings eine konkludente Anfechtungserklärung. Die Nichtzahlung des

§ 5 a Dissens und Anfechtung

vereinbarten Kaufpreises unter Hinweis auf die Unfalleigenschaft ist eine konkludente Anfechtungserklärung des K.

4. Anfechtungsfrist

Schließlich muss K fristgerecht angefochten haben. Die Anfechtungsfrist beträgt bei einer Anfechtung nach § 123 Abs. 1 BGB ein Jahr, § 124 Abs. 1 BGB. Diese Frist ist mangels entgegenstehender Angaben im Sachverhalt gewahrt.

5. Rechtsfolge

Aufgrund der Anfechtungserklärung des K ist der Kaufpreisanspruch des V rückwirkend (ex tunc) untergegangen, § 142 Abs. 1 BGB.

III. Ergebnis

V hat gegen K keinen Anspruch auf Zahlung von 5000 €.